7월~8월 공인중개사 단원별모의고사 - 민법(민석기) 2회

문제지 형별	문제수	시험시간	수험번호	성명
A형	30문제	35분		

< 유 의 사 항 >

○ 먼저 문제지 상태와 수량 확인

○ 문제지에 수험번호와 성명을 기재

○ 답안카드에 문제지 유형을 기재 후 해당란에 표기

제2과목 : 민법및민사특별법

1. 권한의 범위가 명확하지 않은 임의대리인에게도 허용되는 행위를 모두 고른 것은?

㉠ 본인 소유의 미등기 부동산을 보존등기하는 행위
㉡ 변제기가 도래한 본인의 채무를 변제하는 행위
㉢ 본인이 보유한 채권의 소멸시효를 중단시키는 행위
㉣ 부패하기 쉬운 물건을 매각하는 행위

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
④ ㉠, ㉢, ㉣ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

2. 甲이 부동산을 매도하기 위하여 乙에게 매매 계약 체결에 관한 포괄적 대리권을 수여한 경우에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 乙은 甲의 부동산을 매수하는 자로부터 중도금이나 잔금을 수령할 권한도 있다.
② 乙은 중도금이나 잔금의 지급 기일을 연기해 줄 권한도 있다.
③ 乙이 매매 대금의 일부를 면제하기 위해서는 甲으로부터 별도의 대리권을 수여 받아야 한다.
④ 乙이 계약을 체결한 후에, 丙이 매매 대금 지급을 지체하더라도 乙이 계약을 해제할 수 없다.
⑤ 乙이 대금을 수령하여 甲에게 전달하지 않은 상태에서 甲과 丙의 계약이 해제되면, 丙은 乙에게 원상회복을 청구하여야 한다.

3. 甲이 乙의 임의대리인인 경우, 다음 중 대리권이 소멸되는 사유가 아닌 것은?

① 甲의 사망
② 乙의 사망
③ 甲의 파산
④ 乙에 대한 성년후견의 개시
⑤ 甲과 乙 사이의 대리권 발생의 원인 된 법률관계 종료

4. 대리에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 대리인은 행위능력자임을 요하지 아니한다.
② 매도인의 대리인이 자신을 매수인으로 하여 본인의 부동산을 매수하는 계약을 체결하는 것도 원칙적으로 허용된다.
③ 부동산 입찰절차에서 동일 물건에 관하여 이해관계가 다른 2인 이상의 대리인이 되어 한 입찰은 무효이다.
④ 대리인이 매매 계약 당사자 쌍방을 대리하여 등기를 신청하는 것도 허용된다.
⑤ 대리인이 수인인 경우 각자대리를 원칙으로 한다.

5. 甲이 乙에게 X건물을 丙에게 매도하기 위한 대리권을 수여한 경우에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 乙이 丙에게 본인을 위한 것임을 밝히지 않은 의사표시는 원칙적으로 甲을 위한 것으로 본다.
② 乙이 대리인임을 밝히지 않았다면 乙은 그 의사표시에 착오가 있음을 이유로 이를 취소할 수 있다.
③ 乙이 대리인임을 밝히지 않은 채 甲의 이름을 사용하여 계약을 체결하더라도 유효한 대리행위가 될 수 있다.
④ 乙이 대리인임을 밝히지 않은 채 甲으로부터 받은 위임장 만을 丙에게 제시하였다면 유효한 대리행위가 될 수 없다.
⑤ 乙이 甲을 위한 대리행위임을 표시하지 않고, 자신을 당사자로 하여 丙과 체결한 계약도 표현대리가 성립될 수 있다.

6. 甲의 대리인인 乙은 甲소유의 X건물을 매도하는 과정에서 丙에게 이익을 줄 의도로 대리권을 행사하여 甲에게는 손해가 발생되게 되었다. 다음 설명 중 틀린 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

㉠ 乙의 대리행위는 유효한 대리행위가 될 수 없다.
㉡ 乙이 대리권을 함부로 행사하여 甲에게 피해가 되게 하려고 한다는 점에 대하여 丙이 알고 있었다면 X건물에 대한 위 매매 계약은 무효가 된다.
㉢ 丙이 악의인 경우에도 甲은 丙으로부터 X건물을 선의로 매수한 丁에게 무효를 주장하지 못한다.

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢
④ ㉠, ㉡ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

7. 甲의 대리인 乙이 丙으로부터 부동산을 매수하는 대리행위를 하는 경우에 관한 설명으로 틀린 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

> ㉠ 丙이 甲을 기망한 사실만으로는 甲에게 취소권이 발생하는 것은 아니다.
> ㉡ 丙이 계약 체결 당시 乙에게 강박을 행사하였다면, 乙은 甲의 의사에 관계없이 매매 계약을 취소할 수 있다.
> ㉢ 乙이 丙의 이중매매 행위에 적극 가담하더라도 甲이 그 사실을 알지 못하였다면 甲과 丙의 계약은 무효로 되지 않는다.
> ㉣ 乙이 대리행위 당시에 미성년자인 경우, 甲은 乙이 행위능력 없음을 이유로 매매 계약을 취소할 수 있다.

① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉢ ③ ㉡, ㉣
④ ㉠, ㉢, ㉣ ⑤ ㉡, ㉢, ㉣

8. 대리에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

> ㉠ 대리권 남용에 관한 비진의표시 유추적용설은 법정대리에는 적용되지 않는다.
> ㉡ 법정대리인은 본인의 승낙이나 부득이한 사유가 없으면 복대리인을 선임하지 못한다.
> ㉢ 복대리인은 성질상 항상 임의대리인이다.
> ㉣ 대리인이 복대리인을 선임행위는 대리행위에 해당한다.

① ㉠ ② ㉢ ③ ㉡, ㉢
④ ㉡, ㉣ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

9. 乙은 甲이 선임한 대리인이고, 丙은 乙이 甲의 승낙을 받아 선임한 복대리인이다. 다음 중 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 의함)

① 丙이 대리행위를 하기 위해서는 상대방에게 甲의 이름을 표시하여야 한다.
② 丙의 대리행위에 하자가 있는지 여부는 원칙적으로 乙을 기준으로 판단하여야 한다.
③ 丙이 대리행위를 하면서 상대방으로부터 사기나 강박을 당한 경우에 발생하는 취소권은 甲에게 귀속된다.
④ 특별한 사정이 없는 한 乙은 甲에 대하여 丙의 행위에 대한 선임 감독상의 책임을 부담한다.
⑤ 乙이 파산선고를 받으면 丙의 대리권도 소멸된다.

10. 협의의 무권대리에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 무권대리 행위는 본인이 이를 추인하지 않으면 효력이 발생되지 않는다.
② 무권대리 행위에 대한 본인의 추인은 무권대리행위의 직접 상대방 뿐 아니라 상대방의 승계인을 상대로도 할 수 있다.
③ 본인이 무권대리 행위의 일부에 대하여 한 추인은 상대방의 동의가 없는 한 효력이 없다.
④ 무권대리인의 상대방에 대한 책임은 무권대리인에게 고의나 과실이 있는 경우에 한하여 인정된다.
⑤ 무권대리인이 미성년자라면 무권대리인의 상대방에 대한 책임이 인정되지 않는다.

11. 甲의 아들 乙(대리권 없음)은 甲의 대리인이라고 칭하며 甲의 토지를 丙에게 매도하고 이전등기를 경료해 주었다. 다음 중 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 甲이 대리행위를 추인하면 대리행위가 있었던 시점부터 유효한 대리행위였던 것으로 된다.
② 甲이 乙의 대리행위를 알면서도 장기간에 걸쳐 방치하였다면 묵시적 추인이 있는 것으로 본다.
③ 甲이 乙에게 추인의 의사표시를 한 후에는 그 사실을 알지 못하는 丙도 철회권을 행사할 수 없다.
④ 丙이 매매계약의 추인 여부를 최고하였으나 甲이 상당한 기간 내에 확답을 발하지 않으면 추인한 것으로 본다.
⑤ 乙이 甲을 단독으로 상속한 경우, 乙은 甲의 상속인 지위에서 丙명의의 등기에 대한 말소를 청구할 수 있다.

12. 대리권이 없는 乙이 甲의 대리인이라고 칭하며 甲의 토지를 丙에게 매도하였다. 다음 중 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 丙이 계약 당시 乙에게 대리권이 없음을 알고 있었던 경우에는 추인여부를 최고할 수 없다.
② 丙이 계약 당시 乙에게 대리권이 없음을 알고 있었던 경우에도 철회권을 행사할 수 있다.
③ 丙이 행사하는 최고권은 甲 또는 乙 중 누구를 상대로 하더라도 효력이 있다.
④ 丙이 乙에게 철회의 의사표시를 한 것으로는 철회의 효력이 발생하지 않는다.
⑤ 甲이 丙의 철회권 행사를 저지하기 위해서는 丙의 악의를 증명하여야 한다.

13. 대리권이 없는 乙이 甲의 부동산을 丙에게 매도하는 대리행위를 한 경우에 관한 설명으로 틀린 것은? (표현대리 성립은 고려하지 않고 다툼이 있으면 판례에 의함)

① 甲의 추인을 거절하면 丙은 甲에게 계약의 이행을 청구할 수 없다.

② 丙이 계약 당시에 乙의 대리권 없음을 알 수 있었다면, 丙은 乙에게 손해배상을 청구하지 못한다.

③ 甲의 추인을 얻지 못한 乙은 丙에게 계약의 이행이나 손해배상의 책임 중 어느 것을 부담할 것인지를 선택하여야 한다.

④ 乙이 제3자의 기망에 의하여 무권대리 행위를 한 것으로 밝혀지더라도 乙의 丙에 대한 책임은 면제되지 않는다.

⑤ 무권대리 행위로 인하여 乙이 丙에게 부담하는 손해배상의 책임은 이행이익 배상이 되어야 한다.

14. 표현대리에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 본인이나 전득자도 무권대리인의 행위가 표현대리에 해당함을 주장할 수 있다.

② 표현대리가 성립할 수 있는 경우에도 본인은 추인권을 행사하여 계약을 확정적인 유효로 할 수 있다.

③ 표현대리가 성립하는 경우에도 상대방은 무권대리를 이유로 계약을 철회할 수 있다.

④ 상대방의 유권대리에 관한 주장 속에는 표현대리에 관한 주장이 포함되어 있다고 할 수 없다.

⑤ 표현대리가 성립하는 경우, 상대방에게 과실이 있더라도 과실상계의 법리에 의하여 본인의 책임을 감경할 수 없다.

15. 표현대리에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 법정대리인의 행위도 대리권 수여표시에 의한 표현대리나 권한을 넘은 표현대리가 성립할 수 있다.

② 권한을 넘은 표현대리로 인정되기 위한 상대방의 정당한 이유 여부는 표현대리를 주장하는 상대방이 입증하여야 한다.

③ 표현대리가 성립하는지 여부는 판결 당시를 기준으로 판단하여야 한다.

④ 토지거래허가를 받지 않아 무효인 토지 매매 계약도 표현대리에 의하여 유효가 될 수 있다.

⑤ 건물에 저당권을 설정할 수 있는 대리권만을 수여받은 대리인이 그 건물을 자신의 이름으로 소유권이전등기를 한 후 제3자에게 매도하면 권한을 넘은 표현대리가 성립된다.

16. 권한을 넘은 표현대리(민법 제126조)에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 권한을 넘은 표현대리의 법리가 적용될 권한을 넘은 행위는 그 대리인이 가지고 있는 대리권과 동종임을 필요로 하지 않는다.

② 일상가사대리권도 권한을 넘은 표현대리에 있어서 기본대리권이 될 수 있다.

③ 대리인의 대리권이 소멸 된 후에 선임 된 복대리인의 권한은 권한을 넘은 표현대리의 기본대리권이 될 수 없다.

④ 사자(使者)에게 외견상 어떤 권한이 있다는 표시 내지 행동이 있어 상대방이 이를 신뢰할 만한 정당한 이유가 있으면 표현대리의 법리에 의하여 본인이 책임질 수 있다.

⑤ 이미 소멸한 대리권을 기본대리권으로 하여 권한을 넘은 표현대리가 성립할 수 있다.

17. 법률행위의 무효와 취소에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 법률행위의 무효는 누구나 주장할 수 있으나 취소는 취소권자만이 주장할 수 있다.

② 법률행위 일부분이 무효인 때에는 그 전부를 무효로 함이 원칙이다.

③ 법률행위의 일부분에만 취소 사유가 있는 경우에도 법률행위의 일부만을 취소하는 것은 허용되지 않는다.

④ 일부무효의 효과에 관한 민법 제137조의 규정은 성질상 임의규정이다.

⑤ 무효인 법률행위를 한 자가 그 법률행위를 이행하지 않음으로써 상대방의 권리를 침해하는 것처럼 보이는 경우에도 손해배상책임은 발생되지 않는다.

18. 법률행위의 무효와 취소에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 반사회적 법률행위도 당사자가 무효임을 알고 추인하면 새로운 법률행위를 한 것으로 본다.

② 통정허위표시에 해당함으로 인하여 무효인 법률행위를 당사자가 무효임을 알고 추인하면 처음부터 효력이 있었던 것으로 본다.

③ 무권리자의 처분행위를 추인하면 소급하여 유효한 처분행위가 될 수 있다.

④ 취소권 행사로 인하여 무효가 된 법률행위는 추인에 의하여 유효한 법률행위가 될 수 없다.

⑤ 법률행위가 취소되면 그 법률행위는 취소한 이후로만 무효가 된다.

19. 甲은 토지거래허가구역 내에 있는 그 소유 X토지에 관하여 乙과 매매계약을 체결하였다. 비록 이 계약이 토지거래허가를 받지는 않았으나 확정적으로 무효가 아닌 경우, 다음 설명 중 옳은 것은?(다툼이 있으면 판례에 따름)

① 당사자 일방이 토지거래허가 신청절차에 협력할 의무를 이행하지 않더라도 다른 일방은 그 이행을 소구할 수 없다.

② 乙이 계약 내용에 따른 채무를 이행하지 않는다면 甲은 이를 이유로 위 계약을 해제할 수 있다.

③ 甲이 허가신청절차에 협력할 의무를 이행하지 않으면 특별한 사정이 없는 한 乙은 이를 이유로 계약을 해제할 수 있다.

④ 甲은 乙의 매매대금 이행제공이 없음을 이유로 토지거래허가 신청에 대한 협력의무의 이행을 거절할 수 없다.

⑤ 乙이 甲에게 계약금을 지급한 것이 있으면 매매 계약이 유동적 무효임을 이유로 그 반환을 청구할 수 있다.

20. 甲은 허가받을 것을 전제로 토지거래허가구역 내에 있는 자신의 토지에 대해 乙과 매매계약을 체결하였다. 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

> ㉠ 乙이 계약금 전액을 지급한 후, 당사자의 일방이 이행에 착수하기 전이라면 특별한 사정이 없는 한 甲은 계약금의 배액을 상환하고 계약을 해제할 수 있다.
> ㉡ 매매계약이 乙의 사기에 의해 체결된 경우, 甲은 토지거래허가를 신청하기 전에 사기를 이유로 계약을 취소함으로써 허가신청절차의 협력의무를 면할 수 있다.
> ㉢ 甲과 乙이 허가신청절차 협력의무 위반에 따른 손해배상액을 예정하는 약정은 유효하다.

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉢
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

21. 토지거래허가구역 내의 토지에 대한 거래계약이 확정적으로 유효인 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

> ㉠ 토지거래허가를 받을 수 없는 자가 허가를 받을 수 있는 자의 명의를 도용하여 허가를 받은 경우
> ㉡ 토지거래허가 제도를 잠탈할 목적으로 매매 계약을 체결하였으나 이후에 토지거래 허가 구역 지정이 해제된 경우
> ㉢ 정지조건부 토지거래계약이 허가 전에 그 조건이 불성취로 확정된 경우
> ㉣ 당사자 쌍방이 허가신청협력의무의 이행거절 의사를 명백히 표시한 경우

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉡, ㉢
④ ㉡, ㉣ ⑤ 없음

22. 甲이 乙의 강박에 의하여 X토지를 乙에게 매도한 경우에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 甲의 상속인도 甲과 乙의 매매 계약을 취소할 수 있다.

② 甲은 乙로부터 X토지를 매수한 丙을 상대로도 취소권을 행사할 수 있다.

③ 甲이 취소를 당연한 전제로 하여 乙에게 부당이득반환을 구하는 소송을 제기하는 행위에는 취소의 의사가 포함된 것으로 볼 수 있다.

④ 甲이 강박에서 벗어난 후에 매매 계약을 추인하였다면 더 이상 취소권을 행사하지 못한다.

⑤ 甲의 취소권 행사가 적법한 기간 내에 행사되었는지 여부는 법원의 직권조사 사항이다.

23. 법률행위의 취소에 관한 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

① 취소의 원인이 종료하기 전에 한 취소도 효력이 있다.

② 취소권자의 법정대리인도 취소원인 종료 전에는 추인할 수 없다.

③ 미성년자는 법정대리인의 동의 없이 단독으로 취소권을 행사하지 못한다.

④ 법률행위를 취소한 제한능력자가 악의인 경우에는 받은 이익 전부에 이자를 붙여 반환하여야 한다.

⑤ 취소권은 법률행위를 한 날로부터 3년 내에 행사하여야 한다.

24. 甲이 乙을 기망하여 乙이 甲의 토지를 매수하는 계약을 체결한 경우에 법정추인 사유가 될 수 있는 것을 모두 고른 것은?

> ㉠ 乙이 甲으로부터 매매대금의 이행을 청구 받은 경우
> ㉡ 乙이 매매대금을 지급하는 대신 자신의 건물을 甲에게 이전하기로 약정한 경우
> ㉢ 乙이 매수한 토지를 대상으로 제3자에게 지상권을 설정해 준 경우
> ㉣ 甲이 매매대금 채권을 제3자에게 양도한 경우

① ㉠ ② ㉠. ㉡ ③ ㉡. ㉢
④ ㉠. ㉡. ㉢ ⑤ ㉡. ㉢, ㉣

25. 가장조건에 관한 설명으로 틀린 것을 모두 고른 것은?(다툼이 있으면 판례에 따름)

> ㉠ 해제조건이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 것인 때에는 그 조건만 무효로 된다.
> ㉡ 조건이 법률행위 당시에 이미 성취한 사실인 경우, 그 조건이 정지조건이면 그 법률행위는 무효로 한다.
> ㉢ 해제조건이 법률행위 당시에 이미 성취한 사실인 경우, 그 법률행위는 무효로 한다.
> ㉣ 정지조건이 법률행위 당시에 이미 성취할 수 없는 사실인 경우, 그 법률행위는 무효로 한다.

① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉡, ㉢
④ ㉡, ㉣ ⑤ ㉠, ㉡, ㉣

26. 조건과 기한에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

① 첩계약을 조건으로 부동산을 증여하는 계약은 무효가 된다.
② 이미 운전면허증을 취득한 상대방에게 운전면허 시험에 합격하면 자동차를 증여하겠다고 한 약정은 조건 없는 증여계약이 된다.
③ 죽은 친구가 살아서 돌아오면 자신의 자동차를 증여하기로 하는 계약은 효력이 없다.
④ 기르던 진돗개가 죽으면 풍산개 한 마리를 증여하기로 하는 계약은 정지조건부 증여계약이다.
⑤ 임대차 종료 후 보증금 반환에 관하여 '타인에게 임대가 되면 보증금을 반환한다.'는 약정을 한 경우 이는 불확정 기한부 법률행위에 해당한다.

27. 조건과 기한에 관한 설명으로 옳은 것은?(다툼이 있으면 판례에 따름)

① 해제조건 있는 법률행위는 조건이 성취한 때로부터 그 효력이 발생한다.
② 정지조건이 성취되면 법률행위가 성립한 때로부터 유효한 법률행위의 효력이 발생한다.
③ 당사자가 조건성취의 효력을 그 성취 전에 소급하게 할 의사를 표시한 경우, 그 의사표시는 무효이다.
④ 법률행위에 조건이 붙어 있다는 사실은 그 조건의 존재를 주장하는 자가 증명해야 한다.
⑤ 조건을 붙일 수 없는 법률행위에 조건을 붙이면 그 조건만을 무효로 한다.

28. 다음 중 원칙적으로 조건을 붙이는 것이 허용되지 않는 법률행위를 모두 고른 것은?

> ㉠ 취소 ㉡ 채무면제
> ㉢ 유언 ㉣ 어음 보증

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉣
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

29. 조건과 기한에 관한 설명으로 틀린 것은?(다툼이 있으면 판례에 따름)

① 정지조건의 성취로 인하여 불이익을 받을 당사자가 과실(過失)로 조건의 성취를 방해한 경우, 상대방은 조건의 성취를 주장할 수 없다.
② 신의성실에 반하는 방해로 말미암아 조건이 성취된 것으로 의제되는 경우, 성취의 의제시점은 그 방해가 없었더라면 조건이 성취되었으리라고 추산되는 시점이다.
③ 불확정한 사실의 발생 시기를 이행 기한으로 정한 경우, 그 사실의 발생이 불가능한 것으로 확인 된 이상 이행 기한이 도래한 것으로 보아야 한다.
④ 정지조건부 권리는 조건의 성취가 미정인 동안에도 제3자에게 처분하거나 담보로 제공할 수 있다.
⑤ 기한 도래의 효력은 항상 장래를 향하여 발생한다.

30. 기한에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 의함)

① 종기 있는 법률행위는 기한이 도래한 때로부터 효력을 상실한다.
② 기한은 특별한 사정이 없는 한 채무자의 이익을 위한 것으로 추정한다.
③ 채권자에게도 기한의 이익이 있는 경우에도 채무자는 자신의 기한이익을 포기할 수 있다.
④ 채무자가 담보제공의 의무를 이행하지 않거나 또는 담보를 손상시킨 때에는 기한이익을 상실한다.
⑤ 기한이익 상실특약은 특별한 사정이 없는 한 정지조건부 기한이익 상실특약으로 추정한다.

---

§

수고하셨습니다. 합격을 진심으로 기원합니다!

§

민법 2회 7/14(화)

민석기 교수 정답

1	⑤	21	⑤
2	⑤	22	②
3	④	23	①
4	②	24	③
5	③	25	②
6	①	26	④
7	⑤	27	④
8	②	28	①
9	②	29	①
10	④	30	⑤
11	①		
12	⑤		
13	③		
14	①		
15	②		
16	③		
17	③		
18	③		
19	④		
20	⑤		